



P U T U S A N

Nomor 5767 K/Pid.Sus-LH/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **JAUTIR SIMBOLON**;
Tempat Lahir : Lumban Lintong;
Umur/Tanggal Lahir : 63 tahun/25 Agustus 1960;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Uskup Agung Dusun II, Desa Pardomuan I, Kecamatan Panguruan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Batubara;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir tanggal 12 November 2024 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 5767 K/Pid.Sus-LH/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JAUTIR SIMBOLON bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam dakwaan kami yang Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAUTIR SIMBOLON berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit excavator merek Komatsu warna kuning tipe PC300;
 - 1 (satu) unit excavator merek Kobelco warna biru tipe SK200;
 - 1 (satu) unit excavator merek Hitachi warna *orange* tipe Taxis 210;
 - 1 (satu) unit mesin pemecah batu (crusher);
 - 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi Fuso warna *orange* Nomor Polisi BK 8832 LW;
 - 1 (satu) tumpuk batu split;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah buku besar merek Garda;
 - 1 (satu) buah buah buku kecil merek Paperline;
 - 1 (satu) lembar faktur Pembangunan Nada Jaya Nomor 014063, tanggal 11 April 2023;
 - 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Nomor 114 tanggal 31 Mei 2016, tentang Perubahan Anggaran Dasar CV Pembangunan Nada Jaya yang dibuat di hadapan Robert Tampubolon, S.H., selaku Notaris di Kota Madya Pematangsiantar;
 - 1 (satu) fotokopi legalisir keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 671/449/BPPTSU/2/XI.1b/X/2016 tanggal 4 Oktober 2016 tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 5767 K/Pid.Sus-LH/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komiditas Batu Gunung Quarry Besar kepada CV Pembangunan Nadajaya;

- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 671/293/BPTSU/2/XI.6/VII/2016 tanggal 04 Oktober 2016 tentang Persetujuan Ijin Usaha pertambangan Eksploasi menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komiditas Batu Gunung Quarry Besar kepada CV Pembangunan Nada Jaya;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 540/12877/2022 tanggal 27 Oktober 2022 perihal Himbauan Kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa JAUTIR SIMBOLON membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 18 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAUTIR SIMBOLON tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Izin Usaha Pertambangan (IUP) berakhir dan tidak melaksanakan Reklamasi dan Penempatan Dana Jaminan Reklamasi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit excavator merek Komatsu warna kuning tipe PC300;
 - 1 (satu) unit excavator merek Kobelco warna biru tipe SK200;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 5767 K/Pid.Sus-LH/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit excavator merek Hitachi warna *orange* tipe Taxis 210;
- 1 (satu) unit mesin pemecah batu (crusher);
- 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi Fuso warna *orange* Nomor Polisi BK 8832 LW;
- 1 (satu) tumpuk batu split;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Mangadar Gultom a.d. Panal Gultom;

- 1 (satu) buah buku besar merek Garda;
- 1 (satu) buah buah buku kecil merek Paperline;
- 1 (satu) lembar Faktur Pembangunan Nada Jaya Nomor 014063, tanggal 11 April 2023;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Nomor 114 tanggal 31 Mei 2016, tentang Perubahan Anggaran Dasar CV Pembangunan Nada Jaya yang di buat dihadapan Robert Tampubolon, S.H., selaku Notaris di Kota Madya Pematangsiantar;
- 1 (satu) fotokopi Legalisir keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 671/449/BPPTSU/2/XI.1b/X/2016 tanggal 04 Oktober 2016 Tentang Persetujuan Peningkatan Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komiditas Batu Gunung Quarry Besar kepada CV Pembangunan Nadajaya;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 671/293/BPTSU/2/XI.6/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016 2016 tentang Ijin Usaha pertambangan (IUP) Eksplorasi Komiditas Batu Gunung Quarry Besar kepada CV Pembangunan Nada Jaya;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 540/12877/2022 tanggal 27 Oktober 2022 perihal Himbauan Kepada Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 5767 K/Pid.Sus-LH/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN tanggal 14 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 18 November 2024, atas nama Terdakwa Jautir Simbolon, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 132/Akta Pid.Sus/2024/PN Blg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Februari 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 132/Akta Pid.Sus/2024/PN Blg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2025, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Februari 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 21 Februari 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Februari 2025 dari Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2024 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 28 Februari 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 5767 K/Pid.Sus-LH/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir pada tanggal 10 Februari 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 21 Februari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2025 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 28 Februari 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah keliru dengan menjatuhkan pidana yang sangat ringan kepada Terdakwa yang dinilai tidak dapat memberikan efek jera dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu warna kuning tipe PC300, 1 (satu) unit excavator merek Kobelco warna biru tipe SK200, 1 (satu) unit excavator merek Hitachi warna orange tipe Taxis 210, 1 (satu) unit mesin pemecah batu (crusher), 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi Fuso warna



orange Nomor Polisi BK 8832 LW dan 1 (satu) tumpuk batu split yang oleh *judex facti* dikembalikan kepada yang berhak melalui Mangadar Gultom a.d. Panal Gultom, menurut Penuntut Umum barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan alternatif Kedua, yang mana menurut Terdakwa berdasarkan fakta di persidangan perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi seluruh unsur dari seluruh dakwaan Penuntut Umum sehingga untuk itu Terdakwa harus dibebaskan dan dipulihkan kembali haknya dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut di atas bukan merupakan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP yang tidak diperiksa di tingkat kasasi sehingga beralasan untuk dikesampingkan. Sedangkan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Balige telah tepat dan enar tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenanganya;
- Bahwa putusan *judex facti* telah dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang yang pada pokoknya yaitu setelah berakhirnya persetujuan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi Komoditas Batu Gunung Quarry Besar dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun yang berakhir pada tanggal 4 Oktober 2021 dan belum pernah diberikan persetujuan perpanjangannya, Terdakwa selaku Wakil Direktur sekaligus penanggungjawab dari CV Pembangunan Nadajaya tidak pernah

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 5767 K/Pid.Sus-LH/2025



melaksanakan Reklamasi di lokasi penambangan tersebut dan juga tidak pernah melaksanakan penempatan dana jaminan Reklamasi dan bahkan saat dilakukan penyelidikan di lokasi penambangan dijumpai 1 (satu) unit excavator merek Komatsu warna kuning tipe PC300, 1 (satu) unit excavator merek Kobelco warna biru tipe SK200, 1 (satu) unit excavator merek Hitachi warna *orange* tipe Taxis 210 dan 1 (satu) unit mesin pemecah batu (crusher), 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi Fuso warna *orange* Nomor Polisi BK 8832 LW dan 1 (satu) tumpuk batu split, 1 (satu) buah buku besar merek Garda dan 1 (satu) buah buku kecil merek Paperline, namun 2 (dua) hari sebelum dilakukan penindakan di lokasi penambangan tersebut tidak lagi dilakukan kegiatan penggilingan atau pengelolaan batuan;

- Bahwa dengan berakhirnya IUP Operasi Produksi Komoditas Batu Gunung Quarry Besar tersebut di atas dan oleh Terdakwa justru tidak pernah melaksanakan Reklamasi di lokasi penambangan tersebut dan juga tidak pernah melaksanakan penempatan dana jaminan Reklamasi, maka perbuatan Terdakwa yang demikian telah memenuhi seluruh unsur delik dari Pasal 161 B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana dalam putusan *judex facti*;
- Bahwa mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, *judex facti* telah cukup mempertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf KUHP, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan telah dipandang adil dan patut;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merek Komatsu warna kuning tipe PC300, 1 (satu) unit excavator merek Kobelco warna biru tipe SK200, 1 (satu) unit excavator merek Hitachi warna *orange* tipe Taxis 210, 1 (satu) unit mesin pemecah batu (crusher), 1 (satu) unit *dump truck* merek Mitsubishi Fuso warna *orange* Nomor Polisi BK 8832 LW dan 1 (satu) tumpuk batu split yang oleh *judex*



facti dikembalikan kepada yang berhak melalui Mangadar Gultom a.d. Panal Gultom, pertimbangan tersebut juga telah tepat kecuali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) tumpuk batu split. Terhadap excavator-excavator, crusher dan *dump truck* sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak melalui Mangadar Gultom a.d Panal Gultom oleh karena tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) tumpuk split, meskipun saat dilakukannya penyelidikan dan penindakan tidak dijumpai kegiatan penggilingan atau pengelolaan bantuan namun dapat diyakini bahwasanya 1 (satu) tumpuk batu split tersebut adalah hasil dari penggilingan atau pengelolaan batu, sehingga sudah semestinya dirampas untuk Negara;

- Bahwa dengan demikian adil dan beralasan untuk menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa dengan perbaikan status barang bukti sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN tanggal 14 Januari 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 132/Pid.Sus/ 2024/PN Blg tanggal 18 November 2024 harus diperbaiki mengenai status barang bukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 161 B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 5767 K/Pid.Sus-LH/2025



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SAMOSIR** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa JAUTIR SIMBOLON** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2471/PID.SUS-LH/2024/PT MDN tanggal 14 Januari 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 18 November 2024 tersebut mengenai status barang bukti khusus terhadap barang bukti berupa 1 (satu) tumpuk batu split, dirampas untuk Negara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **13 Juni 2025** oleh **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ttd
Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 5767 K/Pid.Sus-LH/2025